政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
· 政府采购
· 规划信息
· 统计信息
· 组织机构
· 审计信息
· 旅游信息
· 行政处罚和强制 +
· 财政预算/决算 +
· 行政事业性收费
· 重大会议
· 重大决策听证事项
· 行政许可及其它管理事项
· 重大建设项目 +
· 重大民生信息 +

昭通市彝良县“5•10”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2020-08-18 来源：彝良县应急管理局

昭通市彝良县“5•10”较大道路交通事故调查报告

2020年5月10日23时57分许，昭通市彝良县境内奎香-发冲线K3+200M处发生一起4人死亡、2人受伤、2车严重损毁的较大道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，按照《昭通市人民政府办公室关于成立彝良县“5·10”较大道路交通事故调查组的通知》要求，由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安交警支队、市总工会组成的调查组，于2020年5月11日至5月15日对彝良县人民政府、彝良县公安交警大队、彝良县交通运输局、彝良县道路运输管理分局及奎香乡人民政府、奎香乡派出所、奎香乡交警中队、奎阳村两委、宜宾临港永兴运输有限公司等单位进行了调查，查明了事故发生的原因，认定了该事故性质为较大生产安全责任事故，提出了对相关责任单位及责任人的处理意见和防范措施建议，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故时间：2020年5月10日23时57分许；

（二）事故地点：彝良县境内奎香-发冲线K3+200M处。

（三）伤亡情况：4人死亡、2人受伤。

（四）直接经济损失：300余万元。

· 住房保障信息
· 工商登记信息
· 考录招聘
· 乡村振兴
· 社会组织信息
· 其他法定信息
· 涉农补贴
· 安全生产
· 应急预案
· 户籍服务
· 不动产登记
· 环境保护
· 公共卫生
· 公益事业
· 产品质量
· 食品药品监管
· 城市综合执法
· 市政基础设施服务
· 空气和水质环境信息
· 财政资金直达基层
· 征地补偿安置方案公告信息
· 政府信息公开目录 +
· 基层政务公开标准目录 +
· 人大代表建议办理、政协委员提案办理
· 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）

政府信息公开年报 +

（五）事故类别：道路交通事故。

（六）事故级别：较大事故。

二、事故单位、车辆、驾驶人及事故现场道路概况

（一）事故单位基本情况。

宜宾临港永兴运输有限公司成立于2010年6月11日，统一社会信用代码91511500******462Q，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘建斌，注册资本为壹仟万元整。登记住所为四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心大楼517号。经营范围：货物专用运输（集装箱），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，大型物件运输；销售：汽车零配件、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》（川交运管许可宜字511502006929号），证件有效期起2018年12月12日至2022年12月11日。该公司现有1802辆车，设置了安全生产管理机构“安全科”，配置了专职安全工作人员6名，安全科下设动态监控中心，配置了20名专职动态监控人员，负责车辆运行时监控管理。

（二）事故车辆情况。

1.川Q33932号重型自卸货车，车辆所有人：宜宾临港永兴运输有限公司，登记住址：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心大楼517号，品牌型号：欧曼牌BJ3318DMPKC-3，车辆识别代号：LRDV7PEC0DH009629，发动机号：1413D023970，使用性质：货运，核定载质量：15960kg，出厂日期：2013年05月07日，初次登记日期：2013年06月04日，检验有效期止：2020年06月04日，机动车交通事故责任强制保险单号：351151903010003711，承保公司：永安财产保险股份有限公司宜宾中心支公司，保险有效期自：2019年06月03日00时起至2020年06月02日24时止。经系统查询，该车近三年来共有交通违法记录101条，其中现场处罚99条，非现场处罚2条。近三年内无其他肇事记录。

依申请公开

云南昭通信通司法鉴定所对川Q33932号车进行了检验鉴定（[2020]Y01车鉴字第33号）：①该车发生事故时转向系功能有效；②该车发生事故时制动系功能有效；③该车发生事故时照明信号装置功能有效；④该车发生事故时行驶系功能不合格；⑤该车发生事故时传动系功能有效（断裂传动轴为超负荷工作下，扭曲断裂）；⑥未检见该车的机械事故。

2.浙FR6N09号小型普通客车，车辆所有人：林梦，登记住址：浙江省桐乡市梧桐街道桐庆小区人民路418-420号501，品牌型号：五菱牌LZW6478JBY，车辆识别代号：LZWADAGA6KE151246，发动机号：UK10220108，使用性质：非营运，核定载人数：7人,出厂日期：2019年01月05日，初次登记日期：2019年02月13日，检验有效期止：2021年02月28日，机动车交通事故责任强制保险单号：PDZA201933040000472534，承保公司：中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司，保险有效期自：2020年01月29日17时起至2021年01月29日17时止。经系统中查询，该车自2019年02月13日注册登记至今未发现有交通违法记录和肇事记录。

云南昭通信通司法鉴定所对浙FR6N09号车进行了检验鉴定（[2020]Y01车鉴字第32号）：①该车发生事故时转向系功能有效；②该车发生事故时制动系功能有效；③该车照明信号装置不具备检测条件。

（三）驾驶人基本情况。

1.迟焕虎，男，汉族，出生日期：1993年12月09日，家住：云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡吉塘村双树组90号，居民身份证号码：53212919******1314，持“B2”类机动车驾驶证，驾驶证号：53212919******1314，驾驶证档案编号：530603091216，初次领证日期：2012年11月27日，有效期止：2028年11月27日，系此事故中川Q33932号重型自卸货车驾驶车人，经查询，迟焕虎近三年来共有9条违法记录，均为现场处罚。迟焕虎在近三年内无其他交通事故记录。

云南昭通恒达司法鉴定所对川Q33932号车驾驶员迟焕虎血液进行检验（云昭恒[2020]毒鉴字第316号）：迟焕虎血样经定性分析未检出乙醇成分。

2.林 梦，男，汉族，出生日期：1998年05月01日，家住：贵州省赫章县德卓乡德卓村中街组，身份证号码：52242819******2432，持“C1”类机动车驾驶证，驾驶证号：52242819******2432，驾驶证档案编号：330438195322，初次领证日期：2018年10月31日，有效期止：2024年10月31日，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车驾驶人。经查询，林梦近三年无交通违法记录和交通肇事记录。

云南昭通恒达司法鉴定所对浙FR6N09号车驾驶员林梦的血液进行检验（云昭恒[2020]毒鉴字第315号）：林梦血样经定性分析未检出乙醇成分。

（四）事故现场情况。

事故道路为奎香至葫芦哑口农村公路。该道路属彝良县奎香至葫芦哑口农村公路改造工程建设项目，于2012年4月20日开工，2013年1月9日竣工，2013年1月25日交付投入使用，起于奎香乡街口，止于云贵两省交界处（高程2276.917m），路线全长5.88531km，路基宽7米，车道宽6.2米，最大纵坡9%，最大坡长60M，最大合成坡度10%，设计车速：20km/h,设计载荷：公里-II级，路面类型为水泥混凝土路面，公路等级：山岭区四级。

事发路段为奎香-发冲线K3+200M处，道路呈南北走向，南至发冲，北至奎香集镇，东西两侧为庄稼地，路面为干燥水泥路面，天气:阴，道路全宽630cm，道路无标志标线，夜间无路灯照明，由北向南呈上坡路段，坡度i=8%，东侧路沿外为干涸水沟，沟宽30cm，沟深8cm，水沟外为30cm宽的沟邦，西侧路沿设有金属波形护栏。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2020年05月10日，李道兴（川Q33932号重型自卸货车实际经营者）指使驾驶人迟焕虎驾驶川Q33932号重型自卸货车（装载76870kg石英砂）由彝良县奎香乡寸田村往贵州省赫章县德卓乡方向行驶，当日23时55分许行驶至奎香-发冲线K3+200M上8%的坡道时，车辆突然发生故障（传动轴断裂、第二轴右轮爆胎）并向后滑行，驾驶人迟焕虎将车辆停稳后，下车观察车辆故障情况，此时林梦驾驶浙FR6N09号小型普通客车（搭乘贺尊超、王定敏、曾亚雄、曾正县、孔令会、陈文华）由奎香街上往贵州省赫章县德卓方向行驶至此处，该车乘车人陈文华下车观察能否通行， 23时57分许，停住的川Q33932号重型自卸货车突然向左后方滑行，货箱左后侧撞击浙FR6N09号小型普通客车车头右侧并将其向后推行，川Q33932号重型自卸货车左后轮驶上公路左侧土坎致车辆向右侧翻，货箱右侧压到浙FR6N09号小型普通客车，造成小型普通客车乘车人贺尊超、王定敏、曾亚雄、曾正县当场死亡，驾驶人林梦、乘车人孔令会受伤，两车严重损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况。

2020年05月11日00时01分，彝良县公安局“110”指挥中心接迟焕虎报：刚才在奎香加油站往贵州的路上两、三公里左右，我的大车（号牌：川Q33932，车上共有30吨左右矿石）传动轴坏了，我停车下来看，这时有一辆小车从旁边过，小车上有一人下来指挥小车过，恰好这时我的大车向后溜车翻了压着这辆小车，据小车先下来的那个人讲，小车里面还有6个人被困，目前伤亡情况不明，请交警处置。

接警后，县局立即指令彝良县公安局交警大队奎香中队、奎香、树林派出所组织警力赶赴现场开展人员施救和事故先期处置工作，并将情况向县委、县政府报告，县政府立即启动应急预案，组建由公安交警、卫健、应急管理（消防）、医疗等部门参与的工作组。在救援人员的努力下，成功施救2人并送彝良县人民医院救治，受伤人员暂无生命危险；另4名被困人员于5月11日6时许解困，经现场医护人员确认已死亡。

昭通市人民政府接报后，杨建军副市长作了重要批示：要求全力抢救受伤人员，做好死者善后事宜，迅速查明事故原因，查清事故责任，及时上报查处情况。随后，市公安局、市公安交警支队等部门领导立即带领相关人员赶赴现场，安排事故抢险救援和善后处置。

（三）事故伤亡人员及善后处理情况。

1.死亡人员情况。

（1）贺尊超，男，汉族，1984年10月01日出生，身份证号码52202819******2433，家住：贵州省赫章县德卓乡德卓村中街组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车乘车人。

（2）王定敏，女，汉族，1989年03月04日出生，身份证号码52242819******242X，家住：贵州省赫章县德卓乡柏杨村代石组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车乘车人。

（3）曾亚雄，男，汉族，2010年06月09日出生，身份证号码：5224282******9513，家住：贵州省赫章县德卓乡柏杨村代石组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车乘车人。

（4） 曾正县，男，汉族，2011年12月17日出生，身份证号码：52242820******2417，家住：贵州省赫章县德卓乡柏杨村代石组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车乘车人。

2.受伤人员情况。

（1）林 梦，男，汉族，1998年05月01日出生，身份证号码：52242819******2432，家住：贵州省赫章县德卓乡德卓村中街组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车驾驶人。

（2）孔令会，女，汉族1994年04月21日出生，身份证号码：52242819******2425，家住：贵州省赫章县德卓乡胜营村石龙组，系此事故中浙FR6N09号小型普通客车乘车人。

3.医疗救治和善后情况。

本次事故造成的4名死者尸体已于2020年05月14日在彝良县殡仪馆火化,由川Q33932号重型自卸货车车辆登记所有人（宜宾临港永兴运输有限公司）垫付了死者家属丧葬费，现已全部安葬，2名伤员已痊愈（未住院治疗），死伤者家属情绪稳定。

4.应急处置评估。

事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

四、事故原因分析及性质

（一）直接原因。

驾驶人迟焕虎驾驶机动车载物超过核定载质量（超381.64%）上道路行驶致车辆发生故障在坡道上停车时，因驻车制动操作不到位，致车辆向后滑行。

（二）间接原因。

1.宜宾临港永兴运输有限公司对事故车辆川Q33932号重型自卸货车未能进行有效管控，致使该车辆2次更换车主（段荣兴转让给岳世均、岳世均又卖给李道兴），并且该公司在已知川Q33932号重型自卸货车自行更换车主的情况下，未能采取有效措施进行管控，导致事故车主李道兴（川Q33932号重型自卸货车实际经营者）及事故驾驶员迟焕虎脱离该公司监管，同时未参加该公司安全生产相关知识培训。

2.彝良县人民政府督促全县道路交通安全管理、组织开展道路运输治超工作责任压实不够，致使相关职能部门对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现制止。

3.彝良县奎香乡人民政府未全面提升全乡各职能部门对道路交通管理工作重要性的认识，导致相关职能部门对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现制止；“两站两员”建设工作还不够全面。

4.彝良县交通运输局作为联合治超工作牵头单位，未压实相关单位的道路运输治超工作责任；对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现。

5.彝良县道路运输管理分局在联合治超工作中履职不到位，对货物源头企业、公司监控处罚力度不够。

6.彝良县公安局交警大队在对辖区超载行驶等道路运输安全隐患排查不深入、不细致，路面治超工作还不够全面。

7.彝良县奎香乡派出所、县公安局交警大队奎香中队对道路交通安全巡查管控工作力度不够，对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现和查处；道路交通安全管理工作还存在薄弱环节。

（三）事故性质：较大生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）彝良县公安局交通警察大队道路交通事故认定书（53062812020000000242号）认定：驾驶人迟焕虎其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十八条第一款之规定，在此事故中存在全部过错。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，认定驾驶人迟焕虎负此事故全部责任，涉嫌交通肇事罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）李道兴（川Q33932号重型自卸货车实际经营者），为追求经济效益，长期违法超载装货上路行驶，对事故的发生负有重要责任，涉嫌交通肇事罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）奎香乡人民政府分管道路交通安全工作的副乡长、公安派出所所长张云富在工作中履职不到位，对道路交通安全巡查管控工作力度不够，对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现和查处，对事故发生负有直接领导责任，根据《中国共产党问责条例》第七条、第八条之规定，建议对其进行诫勉（书面）问责。

（四）彝良县公安交警大队奎香中队中队长潘文明在工作中履职不到位，对道路交通安全巡查管控工作力度不够，对川Q33932号重型自卸货车在辖区内非法超载装运并上路行驶行为没有及时发现和查处，对事故发生负有直接领导责任，根据《中国共产党问责条例》第七条、第八条之规定，建议对其给予诫勉（书面）问责。

（五）彝良县交通运输管理局分管安全工作的副局长李章荣在治超工作中履职不到位，对事故发生负有直接领导责任，根据《中国共产党问责条例》第七条、第八条之规定，建议对其给予诫勉（书面）问责。

（六）彝良县道路运输管理分局副局长陈斌在治超工作中履职不到位，对事故发生负有直接领导责任。根据《云南省加强作风建设问责办法》第六条、第十二条之规定，建议昭通市道路运输管理局对其诫勉谈话。

（七）彝良县人民政府督促全县道路交通安全管理、组织开展道路运输治超工作责任压实不够，对事故发生负有主要领导责任。根据《中国共产党问责条例》第七条、第八条之规定，建议昭通市人民政府对彝良县委常委、副县长张莹在全市范围内进行通报；建议彝良县人民政府向昭通市人民政府作出书面检查。

（八）彝良县交通运输局、彝良县公安局交警大队、彝良县道路运输管理分局在联合治超工作中履职不到位，建议彝良县交通运输局、彝良县公安局交警大队向彝良县人民政府作出书面检查；建议彝良县道路运输管理分局向昭通市道路运输管理局作出书面检查。

（九）彝良县奎香乡人民政府未全面提升全乡各职能部门对道路交通管理工作重要性的认识，“两站两员”建设工作还不够全面，建议彝良县奎香乡人民政府向彝良县人民政府作出书面检查。

（十）宜宾临港永兴运输有限公司履行企业安全生产主体责任不到位，对事故车辆没有实施有效的日常安全监管，对事故发生负有管理责任。鉴于该公司在发生事故后积极配合调查和善后处理工作，建议从轻处罚，由昭通市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款规定处人民币伍拾万元罚款。

（十一）宜宾临港永兴运输有限公司法定代表人刘建斌，在已知川Q33932号重型自卸货车自行更换车主的情况下，未能采取有效措施，以至于事故车主李道兴（川Q33932号重型自卸货车实际经营者）及事故驾驶员迟焕虎脱离该公司管控，同时未参加该公司安全生产相关知识培训。对事故发生负有直接管理责任，建议由昭通市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（十二）宜宾临港永兴运输有限公司分管安全副总经理郑加明、安全科科长敖剑对事故车辆管控不到位，对事故发生负有管理责任，建议由该公司按照相关管理制度追究其责任。

六、事故防范及整改措施建议

（一）彝良县人民政府要全面加大货车超限超载整治力度。各相关部门要认真按照省、市、县治超会议精神和相关工作部署，坚持政府领导、部门分工负责、各方联合行动的工作机制，采取源头管、入口堵、路面查的措施,全面落实各项治超工作任务和责任。要以超限检测站点为依托，强化联合执法措施，完善站场建设和道路监控网络，确保各部门抽调到治超点的工作人员到位，责任落实。对经检测确认超限超载的车辆，严格实施“一超四罚”。

（二）彝良县人民政府要积极组织道路交通管理部门深入开展交通秩序及交通违章行为的集中整治,对交通事故多发地段和存在安全隐患的点段,要认真搞好排查,完善各项交通安全设施,确保道路安全畅通,坚决遏制交通事故多发势头。

（三）彝良县交通运输局要按照“谁审批谁负责”的原则，严把货物运输企业道路运输准入安全生产许可关，全面提升其安全生产条件和安全生产管理水平，确保企业安全生产。同时要指导督促彝县道路运输管理分局加强对货物运输经营单位的有效监管，确保监管责任落实、措施有力和监管工作到位。

（四）彝良县各负有道路交通安全管理职责的部门要进一步加强中华人民共和国道路交通安全法律法规宣传力度，要从该事故中深刻吸取教训，在全县范围内、开展一次压实企业安全主体责任和行业安全管理责任的宣传教育活动，积极组织辖区各级干部职工及相关安全管理人员、企业负责人、驾驶人开展警示教育，进一步强化责任落实和责任追究。

（五）宜宾临港永兴运输有限公司要进一步履行安全生产主体责任，采取切实可行措施，加强对运输车辆和人员的有效管控，确保道路运输安全。